



25SYMNV017176957 2025-07-08

ΑΔΑ: ΡΓΦΕ4690Ω3-ΛΟΧ

Σύμβαση 919/2025 του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000
E-MAIL: etimologio@pgna.gr
ΑΦΜ: 999387835
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015.E00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 919/2025

Συμβατικής Αξίας : **16.147,70 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
14.290,00€ πλέον ΦΠΑ

Με αντικείμενο την τιμολόγηση ενδοαγγειακών υλικών το οποίο χρησιμοποιήθηκαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση του ασθενούς, Β.Α. (1793958)

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1295/0, ΑΔΑ: 97ΩΔ4690Ω3-29Ν

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα **08-07-2025**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Ε. Ρούφο με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.** **Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 24, Κτίριο (Β), Μαρούσι, Τ.Κ: 15125, πόλη: Αθήνα, τηλ.: 210-6779099, φαξ: 210-6779399, Α.Φ.Μ.: 094498111, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ.**ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ**, έχοντας υπόψη:

- 1) Το υπ' αριθ. 2993602.4581647/01-04-2025 αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το οποίο προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα για λογαριασμό της αφετέρου συμβαλλομένης εταιρίας, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της
- 2) Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως ισχύει τροποποιημένος.
- 3) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

- 4) Την υπ αριθ. πρωτ: 35588/05.08.2022 Απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης , με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πόλης ».
- 5) Την υπ αριθ. πρωτ: 35845/08.08.2022 Απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης με την οποία τροποποιείται η υπ αριθ. πρωτ: 35588/05.08.2022 Απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης , με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πόλης ».
- 6) Το υπ' αριθ. πρωτ.: 0/3366/27-06-2025 ηλεκτρονικό αίτημα του τμήματος των Γενικών χειρουργείων.
- 7) Την υπ. αριθμ. 31833/23-06-2025 οικονομική προσφορά της εταιρείας **MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.**
- 8) Την υπ. Αριθμ. Θ42/ΔΣ9/04-06-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝΑ με θέμα: *«Έγκριση προμήθειας και τιμολόγησης Ενδοαγγειακών και Υγειονομικών υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση έκτακτων χειρουργικών επεμβάσεων σε ασθενείς της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης, για το έτος 2025 μηνός Ιουνίου έως του ποσού των 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»*

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Προμηθευτής», την προμήθεια **ενδοαγγειακών υλικών το οποίο χρησιμοποιήθηκαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση του ασθενούς, Β.Α. (1793958)** , σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1° – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση καλύπτει την τιμολόγηση ενδοαγγειακών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια επείγουσών χειρουργικών επεμβάσεων στο Νοσοκομείο και η παράδοση πραγματοποιήθηκε εσπευσμένα στα χειρουργεία του ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 2° –Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη εκτέλεσε την προμήθεια των ειδών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου και της σύγχρονης επιστήμης.

ΑΡΘΡΟ 3° – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου.

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή»

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

- 0,10% υπέρ Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου 20% , σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν. 4412/16.
- 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011)
- Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16(π.χ. άρθρο 36, παρ. 6) θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.
- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151^Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54^Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος.
- Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
- Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, υπολογιζόμενη επί του καθαρού ποσού.
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4° – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας της προμήθειας καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τη προσφορά του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5 ° - Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 6 ο – Λοιποί Όροι

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απειριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7 : Εγγυήσεις

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ.1β) του Ν.4412/2016 να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔ.ΥΛΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ.	ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α. 13%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
012906	ESBF3214C103EE	ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ENDURANT	TEM	1	8.000€	8.000€	(13%)	9.040€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

007219, 012705	ETLW1620C124EE, ETLW1610C156EE	ΟΜΟΠΛΕΥΡΟ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ENDURANT	TEM	2	3.000€	6.000€	(13%)	6.780€
(ΠΤ:25.60) GMDN:46777 ΕΟΦ: 2820000***** CPV: 33184200-5								
003132	AB46	ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ RELIANT (ΠΤ:24.5.15) GMDN:17184 ΕΟΦ: 2820000160188 CPV: 33111730-7	TEM	1	290,00€	290,00€	(13%)	327,7€
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				14.290€		16.147,70€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης